



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JAMES TIMOTHY NOEL ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Januari 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kramat Jati RT/RW 002/003 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAMES TIMOTHY NOEL** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Hal. 1 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MANIMBUL REZEKI, S.H. DKK**, yang berkantor hukum **MRS & PARTNERS**, beralamat di Perumahan Graha Grande Blok B No. 17 RT. 005/RW. 007, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2023 No.Reg.Perk : PDM - 119/JKT.TIM/Eku.2/12/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa JAMES TIMOTHY NOEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAMES TIMOTHY NOEL** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel capture website <https://robin4d.vip/index.php> ;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan link website <https://robin4d.vip/index.php> ;

Hal. 2 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 pro warna biru dengan IMEI1: 86015051281586 dan IMEI 2 86015051281594 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4130 2990 6879

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 21 Desember 2022, No. Reg. Perk. PDM – 119/JKT.TIM/ Eku.2/12/2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **JAMES TIMOTHY NOEL** pada bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Nusa 1 Kramat Jati RT.02/03 No. 4C Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 terdakwa memainkan atau mengakses permainan game online di situs web <https://robin4d.vip/index.php> di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Nusa 1 Kramat Jati RT.02/03 No. 4C Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dengan menggunakan alat untuk menjadi pemain berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna biru dan Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1650554210 Atas nama James Timothy Noel.
- Bahwa cara terdakwa memainkan atau mengakses permainan game online di web <https://robin4d.vip/index.php> adalah membuka aplikasi Geogle Crome pada handphone Terdakwa yang bermerk xiami 4A dan menulis link <https://robin4d.vip/index.php> pada aplikasi google chrome tersebut. Selanjutnya setelah mengakses link <https://robin4d.vip/index.php> dan terlihat tampilan awal pada website tersebut Terdakwa mendaftar sebelum

Hal. 3 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan permainan pada website tersebut dengan cara mengisi form pendaftaran berupa ID permainan, Password, nomor handphone dan mengisi nomor rekening untuk deposit atau withdraw dan harus sesuai dengan identitas terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengisi form pendaftaran dan berhasil mendaftar, kemudian Terdakwa melakukan login sesuai dengan ID dan password yang Terdakwa daftarkan sebelumnya yaitu User Name: Jamestn Password: Mandala123098, setelah berhasil masuk terdapat tampilan awal atau beranda website <https://robin4d.vip/index.php> yang mana terdapat beberapa menu dan permainan yang bisa dipilih oleh user ;
- Bahwa sebelum memulai permainan Terdakwa diharuskan untuk deposit sejumlah uang dengan cara menekan tombol DEPOSIT pada tampilan awal website yang akan diarahkan ke FORM DEPOSIT dan Terdakwa harus mengisi jumlah uang yang akan didepositkan selain itu terdapat rekening yang mana Terdakwa harus mengirimkan uang sesuai dengan jumlah deposit yang Terdakwa masukkan pada form dan mentransfer ke rekening BCA nomor 00541794882 atas nama LO HENDRI ;
- Bahwa setelah uang ditransfer rekening BCA nomor 00541794882 atas nama LO HENDRI saldo/uang akan masuk kedalam wallet akun milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendepositkan uang ke dalam akun milik Terdakwa, Terdakwa dapat memilih permainan dan Terdakwa memainkan permainan game slot dengan nama Gate of Olympus, Sweet Bonanza, dan Starlight ;
- Bahwa cara permainan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah Pada tampilan layar web terdapat symbol-symbol yang mana didalam game tersebut tiap putaran akan muncul symbol yang berbeda untuk tiap putaran tergantung bagaimana harga yang kita pasang, jika symbol yang terdapat pada putaran tersebut sama atau pecah maka akan dibayarkan sesuai dengan berapa symbol yang pecah dan terdapat perkalian yang bisa didapat guna menaikkan saldo/keuntungan yang dimenangkan oleh Terdakwa. Dan sebaliknya jika didalam permainan Terdakwa kalah maka uang Terdakwa habis dan Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa ;
- Bahwa apabila Terdakwa memenangkan permainan maka Terdakwa dapat melakukan penarikan atau withdraw dengan cara masuk kedalam page withdraw/halaman penarikan dan memasukkan jumlah nominal yang ingin Terdakwa withdraw/tarik. Selanjutnya dana yang akan Terdakwa withdraw/tarik akan masuk kedalam rekening milik Terdakwa yang telah

Hal. 4 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa daftarkan pada kolom pendaftaran dan Terdakwa menerima uang masuk hasil withdrawl dari rekening BCA nomor 00541804152 atas nama IIS KUMAYANTI yang di transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut*, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JAMES TIMOTHY NOEL** pada bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Nusa 1 Kramat Jati RT.02/03 No. 4C Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 terdakwa memainkan atau mengakses permainan game online di situs web <https://robin4d.vip/index.php> di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Nusa 1 Kramat Jati RT.02/03 No. 4C Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dengan menggunakan alat untuk menjadi pemain berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna biru dan Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1650554210 Atas nama James Timothy Noel.
- Bahwa cara terdakwa memainkan atau mengakses permainan game online di web <https://robin4d.vip/index.php> adalah membuka aplikasi Google Chrome pada handphone Terdakwa yang bermerk xiami 4A dan menulis link <https://robin4d.vip/index.php> pada aplikasi google chrome tersebut. Selanjutnya setelah mengakses link <https://robin4d.vip/index.php> dan terlihat tampilan awal pada website tersebut Terdakwa mendaftar sebelum memainkan permainan pada website tersebut dengan cara mengisi form

Hal. 5 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran berupa ID permainan, Password, nomor handphone dan mengisi nomor rekening untuk deposit atau withdraw dan harus sesuai dengan identitas terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengisi form pendaftaran dan berhasil mendaftar, kemudian Terdakwa melakukan login sesuai dengan ID dan password yang Terdakwa daftarkan sebelumnya yaitu User Name: Jamestn Password: Mandala123098, setelah berhasil masuk terdapat tampilan awal atau beranda website <https://robin4d.vip/index.php> yang mana terdapat beberapa menu dan permainan yang bisa dipilih oleh user ;
- Bahwa sebelum memulai permainan Terdakwa diharuskan untuk deposit sejumlah uang dengan cara menekan tombol DEPOSIT pada tampilan awal website yang akan diarahkan ke FORM DEPOSIT dan Terdakwa harus mengisi jumlah uang yang akan didepositkan selain itu terdapat rekening yang mana Terdakwa harus mengirimkan uang sesuai dengan jumlah deposit yang Terdakwa masukkan pada form dan mentransfer ke rekening BCA nomor 00541794882 atas nama LO HENDRI ;
- Bahwa setelah uang ditransfer rekening BCA nomor 00541794882 atas nama LO HENDRI saldo/uang akan masuk kedalam wallet akun milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani uang ke dalam akun milik Terdakwa, Terdakwa dapat memilih permainan dan Terdakwa memainkan permainan game slot dengan nama Gate of Olympus, Sweet Bonanza, dan Starlight ;
- Bahwa cara permainan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah Pada tampilan layar web terdapat symbol-symbol yang mana didalam game tersebut tiap putaran akan muncul symbol yang berbeda untuk tiap putaran tergantung bagaimana harga yang kita pasang, jika symbol yang terdapat pada putaran tersebut sama atau pecah maka akan dibayarkan sesuai dengan berapa symbol yang pecah dan terdapat perkalian yang bisa didapat guna menaikkan saldo/keuntungan yang dimenangkan oleh Terdakwa. Dan sebaliknya jika didalam permainan Terdakwa kalah maka uang Terdakwa habis dan Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa ;
- Bahwa apabila Terdakwa memenangkan permainan maka Terdakwa dapat melakukan penarikan atau withdraw dengan cara masuk kedalam page withdraw/halaman penarikan dan memasukkan jumlah nominal yang ingin Terdakwa withdraw/tarik. Selanjutnya dana yang akan Terdakwa withdraw/tarik akan masuk kedalam rekening milik Terdakwa yang telah Terdakwa daftarkan pada kolom pendaftaran dan Terdakwa menerima uang

Hal. 6 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk hasil withdrawl dari rekening BCA nomor 00541804152 atas nama IIS KUMAYANTI yang di transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JAMES TIMOTHY NOEL** pada bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Nusa 1 Kramat Jati RT.02/03 No. 4C Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **mempergunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 terdakwa memainkan atau mengakses permainan game online di situs web <https://robin4d.vip/index.php> di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Nusa 1 Kramat Jati RT.02/03 No. 4C Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dengan menggunakan alat untuk menjadi pemain berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna biru dan Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1650554210 Atas nama James Timothy Noel.
- Bahwa cara terdakwa memainkan atau mengakses permainan game online di web <https://robin4d.vip/index.php> adalah membuka aplikasi Google Crome pada handphone Terdakwa yang bermerk xiami 4A dan menulis link <https://robin4d.vip/index.php> pada aplikasi google chrome tersebut. Selanjutnya setelah mengakses link <https://robin4d.vip/index.php> dan terlihat tampilan awal pada website tersebut Terdakwa mendaftar sebelum memainkan permainan pada website tersebut dengan cara mengisi form pendaftaran berupa ID permainan, Password, nomor handphone dan mengisi nomor rekening untuk deposit atau withdraw dan harus sesuai dengan identitas terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengisi form pendaftaran dan berhasil mendaftar, kemudian Terdakwa melakukan login sesuai dengan ID dan password yang Terdakwa daftarkan sebelumnya yaitu User Name: Jamestrn Password: Mandala123098, setelah berhasil masuk terdapat tampilan awal atau beranda website <https://robin4d.vip/index.php> yang mana terdapat beberapa menu dan permainan yang bisa dipilih oleh user ;

Hal. 7 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memulai permainan Terdakwa diharuskan untuk deposit sejumlah uang dengan cara menekan tombol DEPOSIT pada tampilan awal website yang akan diarahkan ke FORM DEPOSIT dan Terdakwa harus mengisi jumlah uang yang akan didepositkan selain itu terdapat rekening yang mana Terdakwa harus mengirimkan uang sesuai dengan jumlah deposit yang Terdakwa masukkan pada form dan mentransfer ke rekening BCA nomor 00541794882 atas nama LO HENDRI ;
- Bahwa setelah uang ditransfer rekening BCA nomor 00541794882 atas nama LO HENDRI saldo/uang akan masuk kedalam wallet akun milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendepositkan uang ke dalam akun milik Terdakwa, Terdakwa dapat memilih permainan dan Terdakwa memainkan permainan game slot dengan nama Gate of Olympus, Sweet Bonanza, dan Starlight ;
- Bahwa cara permainan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah Pada tampilan layar web terdapat symbol-symbol yang mana didalam game tersebut tiap putaran akan muncul symbol yang berbeda untuk tiap putaran tergantung bagaimana harga yang kita pasang, jika symbol yang terdapat pada putaran tersebut sama atau pecah maka akan dibayarkan sesuai dengan berapa symbol yang pecah dan terdapat perkalian yang bisa didapat guna menaikkan saldo/keuntungan yang dimenangkan oleh Terdakwa. Dan sebaliknya jika didalam permainan Terdakwa kalah maka uang Terdakwa habis dan Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa ;
- Bahwa apabila Terdakwa memenangkan permainan maka Terdakwa dapat melakukan penarikan atau withdraw dengan cara masuk kedalam page withdraw/halaman penarikan dan memasukkan jumlah nominal yang ingin Terdakwa withdraw/tarik. Selanjutnya dana yang akan Terdakwa withdraw/tarik akan masuk kedalam rekening milik Terdakwa yang telah Terdakwa daftarkan pada kolom pendaftaran dan Terdakwa menerima uang masuk hasil withdrawl dari rekening BCA nomor 00541804152 atas nama IIS KUMAYANTI yang di transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan atas keberatan/eksepsi mana, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dilanjutkan ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **8 (delapan) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi MICAEL PRIDOLIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan kegiatan Patroli Siber pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jalan Jendral Sudirman Kav.5 Jakarta Selatan ditemukan website perjudian secara online melalui internet dengan menggunakan alamat website <https://robin4d.vip/index.php> yang menyediakan permainan judi togel haksiang, Syedney, Shibuya, Singapore, Singapor345, Malaysia, Qatar, Hongkong, dengan menggunakan rekening deposit Bank Central Asia dengan nomor rekening 0541794882 atas nama LO HENDRI ;
- Bahwa ditemukan website perjudian secara online melalui internet dengan menggunakan alamat website <https://robin4d.vip/index.php> selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap website dengan alamat website <https://robin4d.vip/index.php> dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa website tersebut menyelenggarakan perjudian online dengan rekening deposit bank bca 0541794882 an.LO HENDRI dan Rekening bank BCA nomor 0541804152 an. IIS KUSMAYATI ;
- Bahwa dalam permainan judi online dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> tersebut terbuka untuk umum dan tidak dibatasi oleh umur ;
- Bahwa yang akan ikut permainan judi online robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> adalah dengan cara membuka google terlebih dahulu kemudian mengklik website <https://robin4d.vip/index.php> dan melakukan registrasi dan verifikasi data seperti memasukkan nomor rekening,email dan nomor telepon ;

Hal. 9 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan verifikasi pemain diwajibkan melakukan deposit ke rekening penampung website yang kemudian jumlah yang di transfer akan dijadikan koin/chip di akun pemain, setelah itu baru permainan judi tersebut dapat bisa dimainkan dengan cara mentransfer rekening deposit bank bca 0541794882 an.LO HENDRI untuk Deposit dan Rekening bank BCA nomor 0541804152 an. IIS KUSMAYATI untuk penarikan/withdraw ;

2. Saksi BAHAGIA SITOMPUL, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan kegiatan Patroli Siber pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jalan Jendral Sudirman Kav.5 Jakarta Selatan ditemukan website perjudian secara online melalui internet dengan menggunakan alamat website <https://robin4d.vip/index.php> yang menyediakan permainan judi togel haksiang, Syedney, Shibuya, Singapore, Singapor345, Malaysia, Qatar, Hongkong, dengan menggunakan rekening deposit Bank Central Asia dengan nomor rekening 0541794882 atas nama LO HENDRI ;
- Bahwa ditemukan website perjudian secara online melalui internet dengan menggunakan alamat website <https://robin4d.vip/index.php> selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap website dengan alamat website <https://robin4d.vip/index.php> dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa website tersebut menyelenggarakan perjudian online dengan rekening deposit bank bca 0541794882 an.LO HENDRI dan Rekening bank BCA nomor 0541804152 an. IIS KUSMAYATI ;
- Bahwa dalam permainan judi online dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> tersebut terbuka untuk umum dan tidak dibatasi oleh umur ;
- Bahwa yang akan ikut permainan judi online robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> adalah dengan cara membuka google terlebih dahulu kemudian mengklik website <https://robin4d.vip/index.php> dan melakukan registrasi dan verifikasi data seperti memasukkan nomor rekening,email dan nomor telepon ;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi pemain diwajibkan melakukan deposit ke rekening penampung website yang kemudian jumlah yang di transfer akan dijadikan koin/chip di akun pemain, setelah itu baru permainan judi tersebut dapat bisa dimainkan dengan cara mentransfer

Hal. 10 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



rekening deposit bank bca 0541794882 an.LO HENDRI untuk Deposit dan Rekening bank BCA nomor 0541804152 an. IIS KUSMAYATI untuk penarikan/withdraw ;

3. Saksi ALDO TANJUNG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Digital Terdepan dengan Merk Dagang XENDIT sejak Januari 2019. Tugas saksi petugas kepatuhan yaitu memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan Baik pada saat Para Saksi melakukan kegiatan Patroli Siber pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jalan Jendral Sudirman Kav.5 Jakarta Selatan ditemukan website perjudian secara online melalui internet dengan menggunakan alamat website <https://robin4d.vip/index.php> yang menyediakan permainan judi togel haksiang, Syedney, Shibuya, Singapore, Singapor345, Malaysia, Qatar, Hongkong, dengan menggunakan rekening deposit Bank Central Asia dengan nomor rekening 0541794882 atas nama LO HENDRI ;
- Bahwa ditemukan website perjudian secara online melalui internet dengan menggunakan alamat website <https://robin4d.vip/index.php> selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap website dengan alamat website <https://robin4d.vip/index.php> dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa website tersebut menyelenggarakan perjudian online dengan rekening deposit bank bca 0541794882 an.LO HENDRI dan Rekening bank BCA nomor 0541804152 an. IIS KUSMAYATI ;
- Bahwa dalam permainan judi online dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> tersebut terbuka untuk umum dan tidak dibatasi oleh umur ;
- Bahwa yang akan ikut permainan judi online robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> adalah dengan cara membuka google terlebih dahulu kemudian mengklik website <https://robin4d.vip/index.php> dan melakukan registrasi dan verifikasi data seperti memasukkan nomor rekening,email dan nomor telepon ;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi pemain diwajibkan melakukan deposit ke rekening penampung website yang kemudian jumlah yang di transfer akan dijadikan koin/chip di akun pemain, setelah itu baru permainan judi tersebut dapat bisa dimainkan dengan cara mentransfer rekening deposit bank bca 0541794882 an.LO HENDRI untuk Deposit

Hal. 11 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekening bank BCA nomor 0541804152 an. IIS KUSMAYATI untuk penarikan/withdraw ;

4. Saksi LO HENDRI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perihal adanya rekening atas nama saksi LO HENDRI dan istri saksi Sdri. IIS KUSMAYANTI yang namanya tercantum pada website Judi Online ;
- Bahwa saksi dan Sdri. IIS KUSMAYANTI adalah pasangan suami istri yang sekira pada periode bulan Februari 2022 dan Maret 2022 melakukan pendaftaran dan registrasi pembukaan akun bank diantaranya Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri dan Cimb Niaga, dimana teman saksi Sdr. SENDI OKTAVIANTO menjelaskan bahwa keponakannya Sdr. ADREANUS STEVEN sedang mencari beberapa rekening bank yang akan digunakan untuk usaha dan bisnis, karena saksi ingin membantu keluarga Sdr. SENDI OKTAVIANTO, saksi berkenan untuk membuat beberapa akun perbankan yang akan digunakan untuk usaha dan bisnisnya dalam bidang perbankan selama 3 bulan, dengan niat dan tujuan ingin membantu Sdr. SENDI OKTAVIANTO karena ingin membalas budi jasa kebaikan, dengan alasan tersebut sehingga saksi dan istri mau untuk membantu Sdr. SENDI OKTAVIANTO dan meminjamkan rekening milik saksi pada sekira bulan Februari 2022, karena hal tersebut saksi dengan sadar secara sukarela dan berkenan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan saksi saat ini dikantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai saksi guna memberikan fakta-fakta yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh penyidik berupa buku tabungan BCA dengan nomor rekening: 0541794882 atas nama LO HENDRI beserta kartu ATM BCA warna emas yang diterbitkan pada Kantor Cabang Unit Tasikmalaya, merupakan milik saksi, namun buku tabungan dan kartu ATM BCA tersebut tidak dalam penguasaan saksi ;
- Bahwa buku rekening: 0541804152 atas nama IIS KUSMAYANTI beserta kartu ATM BCA warna emas yang diterbitkan pada Kantor Cabang Unit Tasikmalaya merupakan milik dari istri saksi Sdri. IIS KUSMAYANTI yang saksi buat dan saksi berikan kepada Sdr. ADRIANUS STEVEN melalui Sdr. SENDI OKTAVIANTO dan istri ;
- Bahwa 1 buku Tabungan BCA dengan nomor rekening: 0541794882 atas nama LO HENDRI dan 1 kartu ATM warna emas yang saksi serahkan

Hal. 12 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



kepada Sdr. ADRIANUS STEVEN melalui Sdr. SENDI OKTAVIANTO yang saksi ketahui untuk digunakan untuk perputaran bisnis dalam bidang perbankan usaha putar dana di bank agar mendapatkan limit kredit ;

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) atas penyerahan 10 buku Tabungan yaitu rekening Bank BCA, BRI, MANDIRI, BNI dan Cimb Niaga, diantaranya adalah rekening BCA dengan nomor rekening: 0541794882 atas nama LO HENDRI dan 1 kartu ATM warna emas dari Sdr. ADRIANUS STEVEN yang saksi terima dari Sdr. SENDI OKTAVIANTO secara tunai pada sekira bulan April 2022 di Rumah Sdr. SENDI OKTAVIANTO yang disaksikan oleh istrinya Sdri. RISKA HENDRAWAN yang dititipkan oleh Sdr. ADRIANUS STEVEN kepada saksi melalui Sdr. SENDI OKTAVIANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui No rekening yang dibuat saksi dipergunakan untuk transaksi Judi Online setelah dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Kepolisian ;

5. Saksi IIS KUSMAYANTI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perihal adanya rekening atas nama saksi LO HENDRI dan saksi yang namanya tercantum pada website Judi Online ;
- Bahwa saksi dan LO HENDRI adalah pasangan suami istri yang sekira pada periode bulan Februari 2022 dan Maret 2022 melakukan pendaftaran dan registrasi pembukaan akun bank diantaranya Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri dan Cimb Niaga, dimana teman saksi Sdr. SENDI OKTAVIANTO menjelaskan bahwa keponakannya Sdr. ADRIANUS STEVEN sedang mencari beberapa rekening bank yang akan digunakan untuk usaha dan bisnis, karena saksi ingin membantu keluarga Sdr. SENDI OKTAVIANTO, saksi berkenan untuk membuat beberapa akun perbankan yang akan digunakan untuk usaha dan bisnisnya dalam bidang perbankan selama 3 bulan, dengan niat dan tujuan ingin membantu Sdr. SENDI OKTAVIANTO karena ingin membalas budi jasa kebaikan, dengan alasan tersebut sehingga saksi dan istri mau untuk membantu Sdr. SENDI OKTAVIANTO dan meminjamkan rekening milik saksi pada sekira bulan Februari 2022, karena hal tersebut saksi dengan sadar secara sukarela dan berkenan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan saksi saat ini dikantor

Hal. 13 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskripsus Polda Metro Jaya sebagai saksi guna memberikan fakta-fakta yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa saksi diperlihatkan oleh penyidik berupa buku tabungan BCA dengan nomor rekening : 0541794882 atas nama LO HENDRI beserta kartu ATM BCA warna emas yang diterbitkan pada Kantor Cabang Unit Tasikmalaya, merupakan milik saksi, namun buku tabungan dan kartu ATM BCA tersebut tidak dalam penguasaan saksi ;
- Bahwa buku rekening : 0541804152 atas nama IIS KUSMAYANTI beserta kartu ATM BCA warna emas yang diterbitkan pada Kantor Cabang Unit Tasikmalaya merupakan milik dari istri saksi Sdri. IIS KUSMAYANTI yang saksi buat dan saksi berikan kepada Sdr. ADRIANUS STEVEN melalui Sdr. SENDI OKTAVIANTO dan istri ;
- Bahwa 1 buku Tabungan BCA dengan nomor rekening: 0541794882 atas nama LO HENDRI dan 1 kartu ATM warna emas yang saksi serahkan kepada Sdr. ADRIANUS STEVEN melalui Sdr. SENDI OKTAVIANTO yang saksi ketahui untuk digunakan untuk perputaran bisnis dalam bidang perbankan usaha putar dana di bank agar mendapatkan limit kredit ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) atas penyerahan 10 buku Tabungan yaitu rekening Bank BCA, BRI, MANDIRI, BNI dan Cimb Niaga, diantaranya adalah rekening BCA dengan nomor rekening: 0541794882 atas nama LO HENDRI dan 1 kartu ATM warna emas dari Sdr. ADRIANUS STEVEN yang saksi terima dari Sdr. SENDI OKTAVIANTO secara tunai pada sekira bulan April 2022 di Rumah Sdr. SENDI OKTAVIANTO yang disaksikan oleh istrinya Sdri. RISKA HENDRAWAN yang dititipkan oleh Sdr. ADRIANUS STEVEN kepada saksi melalui Sdr. SENDI OKTAVIANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui No rekening yang dibuat saksi dipergunakan untuk transaksi Judi Online setelah dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Kepolisian ;

6. Saksi SENDI OKTAVIANTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi dimintai keterangan perihal adanya rekening atas nama LO HENDRI dan IIS KUSMIYANTI yang namanya tercantum pada website Judi Online, karena saksi kenal dengan Sdr. LO HENDRI dan Sdri. IIS KUSMIYANTI yang saksi ketahui telah memberikan rekening

Hal. 14 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada Sdr. STEVAN ADRIAN SETIAWAN pada sekira bulan Maret 2022 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ADRIANUS STEVEN adalah keponakan saksi dan tinggal bareng dengan saksi sejak 2012 ketika orang tua dari Sdr. ADRIANUS STEVEN meninggal dunia dan Sdr. LO HENDRI serta Sdri. IISKUSMYANTI saksi mengenal pada sekira tahun 2014 ketika suplai barang di tempat kerja Sdr. LO HENDRI dan mulai akrab ketika pada tahun 2018 ketika saksi bekerja bareng dengan Sdr. LO HENDRI dalam bidang bangunan ;
- Bahwa saksi ketahui buku rekening dan kartu tersebut dengan nomor rekening : 0541794882 atas nama LO HENDRI dan rekening: 0541804152 atas nama IIS KUSMAYANTI beserta kartu ATM BCA warna emas yang diterbitkan pada Kantor Cabang Unit Tasikmalaya adalah milik dari Sdr. LO HENDRI dan Sdri. II KUSMAYANTI, yang mana pada sekira bulan Februari 2022 di rumah saksi yang beralamat di Perum. Andalusia Garden RT. 003 RW. 008 Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Sdr. ADRIANUS STEVEN bercerita kepada saksi dan istri saksi Sdri. RISKA HENDRAWAN bahwa Sdr. ADRIANUS STEVEN diminta oleh temannya Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN untuk mencari beberapa rekening Bank yang menurut penjelasan Sdr. ADRIANUS STEVEN akan digunakan oleh Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN untuk usaha dan bisnisnya dalam bidang perbankan usaha putar dana di bank agar mendapatkan limit kredit. Kemudian dengan adanya tawaran tersebut saksi bersama dengan istri saksi menyarankan kepada Sdr. LO HENDRI yang sedang membutuhkan uang karena lagi kesulitan dalam ekonomi yang kemudian saksi ceritakan dan jelaskan kepada Sdr. LO HENDRI perihal penawaran yang di jelaskan oleh Sdr. ADRIANUS STEVEN untuk mencari atau membuat rekening-rekening perbankan untuk dipinjam oleh Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN selama 3 bulan dan akan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk 10 rekening Bank. Dengan adanya penawaran tersebut Sdr. LO HENDRI tertarik dan berminat untuk membuat rekening yang diminta oleh Sdr. ADRIANUS STEVEN melalui saksi dan istri saksi ;
- Bahwa untuk mencari rekening-rekening yang di minta oleh Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN melalui Sdr. ADRIANUS STEVEN keponakan saksi adalah Sdr. LO HENDRI setelah saksi sampaikan

Hal. 15 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. ADRIANUS STEVEN sedang mencari rekening-rekening perbankan yang nantinya akan diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- ;

- Bahwa proses pemberian uang sejumlah Rp 2.000.000,- tersebut diberikan kepada Sdr. LO HENDRI setelah Sdr. ADRIANUS STEVEN menitipkan uangnya kepada saksi, yang dikirimkan melalui transfer M-banking BCA ke rekening Bank BCA nomor 5530352961 atas nama SENDI OKTAVIANUS dari rekening milik Sdr. ADRIANUS STEVEN rekening BCA nomor 0541799906, yang kemudian oleh istri saksi sesuai amanah dari Sdr. ADRIANUS STEVEN uang sejumlah Rp 2.000.000,- tersebut diberikan kepada Sdr. LO HENDRI secara tunai atau cash yang pada saat itu Sdr. LO HENDRI datang kerumah saksi di Perum. Andalusi Clucter Valencia No. 12, Mangkubumi Tasikmalaya pada sekira bulan April 2022 ;

7. Saksi ADRIANUS STEVEN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena perihal adanya rekening atas nama LO HENDRI dan IIS KUSMIYANTI yang namanya tercantum pada website Judi Online, karena saksi pernah meminjamkan rekening milik Sdr. LO HENDRI dan Sdri. IIS KUSMAYANTI kepada Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN melalui saksi dan paman saksi Sdr. SENDI OKTAVIANTO pada sekira bulan Maret 2022 ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. LO HENDRI dan Sdri. IIS KUSMAYANTI, adalah teman dekat Paman saksi Sdr. SENDI OKTAVIANTO, sejak tahun 2016 pada saat mereka berdua sering bermain kerumah paman saksi Sdr. SENDI OKTAVIANTO yang beralamatkan di Perum Andalusia Garden 2 Blok Valencia No. 15 RT. 04/08 Kel. Mangkubumi, Kec. Mangkubumi Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa terkait dengan tampilan gambar yang penyidik tunjukan tersebut adalah rekening tabungan BCA milik Sdr. LO HENDRI dan Sdri. IIS KUSMAYANTI, yang sekira pada bulan Maret 2022 saksi minta kepada Sdr. LO HENDRI untuk dipinjam dalam keperluan usaha dan bisnis Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN selama 3 bulan dan akan dikembalikan kembali kepada Sdr. LO HENDRI ;
- Bahwa Buku tabungan BCA dengan nomor rekening: 0541794882 atas nama LO HENDRI dan rekening: 0541804152 atas nama IIS KUSMAYANTI adalah milik Sdr. LO HENDRI dan Sdr. IIS KUSMAYANTI ;

Hal. 16 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



- Bahwa terkait dengan tampilan gambar yang penyidik tunjukan tersebut adalah rekening tabungan BCA milik Sdr. LO HENDRI dan Sdri. IIS KUSMAYANTI, yang sekira pada bulan Maret 2022 saksi minta kepada Sdr. LO HENDRI untuk dipinjam dalam keperluan usaha dan bisnis Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN selama 3 bulan dan akan dikembalikan kembali kepada Sdr. LO HENDRI ;
- Bahwa yang diminta oleh Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN kepada saksi adalah untuk dicarikan rekening Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri dan Cimb Niaga milik orang lain untuk digunakan sebagai usaha dan bisnisnya dalam bidang perbankan usaha putar dana di bank agar mendapatkan limit kredit milik Sdr. LO HENDRI sebanyak 10 rekening dengan rincian 5 rekening dari LO HENDRI dan 5 rekening lagi dari IIS KUSMAYANTI ;
- Bahwa dari hasil rekening-rekening yang saksi terima dari Sdr. LO HENDRI sebanyak 10 rekening saksi mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- dari Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN, kemudian Sdr. LO HENDRI mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,-, yang saksi titipkan kepada Paman saksi Sdr. SENDI OKTAVIANTO melalui Transfer M-banking BCA dari rekening milik saksi rekening BCA nomor 0541799906 ke rekening Bank BCA nomor 5530352961 atas nama SENDI OKTAVIANTO pada sekira bulan April 2022 untuk diberikan kepada Sdr. LO HENDRI secara tunai atau cash karena pada saat itu saksi sedang diluar rumah bertemu dengan Sdr. ELVAN ADRIAN SETIAWAN ;

8. Saksi RACHMAT SIGIT TRI SUTIKNO , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 saksi ditawarkan sebuah pekerjaan sebagai Customer Service di Robin4d oleh teman saksi yang bernama Sdr. RIZAL. Untuk mendaftar pekerjaan tersebut saksi diperintahkan untuk membawa beberapa dokumen, seperti: fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP dan fotocopy AKTE atau Ijazah. Setelah saksi mambawa dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian persyaratan tersebut diberikan kepada Sdri. NEVILIA selaku Supervisor dari Robin4d. Setelah itu saksi diterima untuk bekerja di Robin4d sebagai Customer Service deposito, dan di hari itu juga saksi langsung mengikuti training (Latihan) dalam bekerja sebagai Customer Service deposito di Robin4d. Yang dimana Robin4d adalah sebuah situs perjudian online dengan tautan link ;

Hal. 17 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membantu proses dan approve (menyetujui) deposito yang dilakukan oleh member atau player dari website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php>, sebagai berikut :
 - Masuk ke dalam Google Drive atas nama Admin Robin4d, dimana email yang digunakan pada akun Google Drive tersebut saksi tidak mengingatnya karena saksi baru bekerja di website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> baru 4 (empat) hari ;
 - Kemudian pada di tampilan awal Google Drive terdapat data kosong dan beberapa E-wallet seperti: DANA, OVO, GOPAY ;
 - Setelah itu muncul data-data dari player (pemain) atau member dari website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> yang melakukan deposito ke website Robin4d ;
 - Untuk melakukan approve (menyetujui) deposito dari player (pemain) atau member tersebut, terlebih dahulu saksi harus mencocok User name dan jumlah nominal deposito dari player (pemain) atau member barulah saksi bisa approve (menyetujui) deposito tersebut, kemudian saldo pada akun player (pemain) atau member akan bertambah sesuai nominal yang telah di deposito oleh player (pemain) atau member pada website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> ;
 - Namun jika Username dan nominal deposito dari player (pemain) atau member tidak sesuai maka saksi akan langsung reject (menolak) permintaan deposito dari player (pemain) atau member tersebut ;
- Bahwa untuk membantu proses dan approve (menyetujui) deposito yang dilakukan oleh member atau player dari website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php>, sebagai berikut :
 - Masuk ke dalam Google Drive atas nama Admin Robin4d, dimana email yang digunakan pada akun Google Drive tersebut saksi tidak mengingatnya karena saksi baru bekerja di website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> baru 4 (empat) hari ;
 - Kemudian pada di tampilan awal Google Drive terdapat data kosong dan beberapa E-wallet seperti: DANA, OVO, GOPAY ;
 - Setelah itu muncul data-data dari player (pemain) atau member dari website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> yang melakukan deposito ke website Robin4d ;

Hal. 18 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melakukan approve (menyetujui) deposito dari player (pemain) atau member tersebut, terlebih dahulu saksi harus mencocok User name dan jumlah nominal deposito dari player (pemain) atau member barulah saksi bisa approve (menyetujui) deposito tersebut, kemudian saldo pada akun player (pemain) atau member akan bertambah sesuai nominal yang telah di deposito oleh player (pemain) atau member pada website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> ;
- Namun jika Username dan nominal deposito dari player (pemain) atau member tidak sesuai maka saksi akan langsung reject (menolak) permintaan deposito dari player (pemain) atau member tersebut ;
- Bahwa ada beberapa E-wallet yang saksi gunakan untuk manampung dana deposito dari website robin4d seperti: DANA, OVO dan GOPAY dengan nomor 081323481744, 085724244820, 082117668834 dan 081323481745 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa pengasilan yang saksi dapat sebagai CS (Customer Service) deposito. Namun yang saksi tahu dari teman saksi yang mengajak untuk bekerja di website Robin4d, pengasilan yang diperoleh CS (Customer Service) deposito dari website dari robin4d adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan kepada saksi adalah tampilan situs judi online dengan nama website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> adalah tampilan awal dari website Robin4d, yang dimana pada tampilan tersebut player (pemain) untuk dapat masuk dan memainkan permainan judi online yang ada di dalam website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> ;
- Bahwa cara kerja atau cara bermain judi online pada alamat website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> yaitu :
 - Pemain harus mendaftarkan diri pada website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> ;
 - Pemain harus menaruh deposit ke dalam akun yang sudah terdaftar baik melalui rekening maupun e-wallet yang sudah tersedia dalam website (saksi tidak tahu nomor rekening dan nama e-walletnya karena focus tugas saksi hanya pada withdraw) ;

Hal. 19 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain dapat menentukan permainan yang sudah tersedia dalam website berupa Togel (HK Siang, Sydney, Shibuya, Singapore, Singapore 45, Malaysia, Qatar, Hongkong), Slot dan Tembak Ikan, Live Casino dan Sport ;
 - Apabila pemain mendapatkan kemenangan/keuntungan pemain dapat melakukan withdraw atau penarikan uang atau tetap melanjutkan permainan ;
 - Bahwa website Robin4D dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> merupakan web yang dapat diakses oleh semua orang bukan merupakan web privat ;
- 9. Saksi MUHAMMAD RIFKI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di pada situs judi online dengan website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang menjabat sebagai customer service dan sebagai pemegang mobile banking withdraw, tanggung saksi adalah menukar uang yang ingin ditarik oleh pemain judi online yang sudah terdaftar pada system serta melaporkan hasil pekerjaan saksi jika menemukan adanya permintaan withdrawel dengan nilai yang besar. Saksi juga wajib memastikan bahwa aplikasi judi dengan website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> masih tetap berjalan ;
 - Bahwa saksi memiliki akun admin Robin4d pribadi dengan id: rifki dan pass: ikiw2899 untuk memonitor apakah ada pemain yang ingin melakukan withdraw ;
 - Bahwa cara kerja atau cara bermain judi online pada alamat website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> yaitu :
 - Pemain harus mendaftarkan diri pada website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> ;
 - Pemain harus menaruh deposit ke dalam akun yang sudah terdaftar baik melalui rekening maupun e-wallet yang sudah tersedia dalam website (saksi tidak tahu nomor rekening dan nama e-walletnya karena focus tugas saksi hanya pada withdraw) ;
 - Pemain dapat menentukan permainan yang sudah tersedia dalam website berupa Togel (HK Siang, Sydney, Shibuya, Singapore, Singapore 45, Malaysia, Qatar, Hongkong), Slot dan Tembak Ikan, Live Casino dan Sport ;

Hal. 20 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain mendapatkan kemenangan/keuntungan pemain dapat melakukan withdraw atau penarikan uang atau tetap melanjutkan permainan ;
- Bahwa rekening yang disediakan untuk melakukan withdraw, yaitu rekening bank BCA nomor 0541804152 an. IIS KUSMAYATI ;
- Bahwa data rekapan withdraw berada pada drive computer kerja yang sudah disediakan oleh kantor. Saksi lupa berapa total rekapan terakhir saksi dan berapa orang yang sudah melakukan withdraw ;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan juni sampai dengan sekarang saksi sudah mendapat pembayaran gaji sebanyak dua kali dimana gaji pertama Rp. 4.900.000,- dan yang kedua Rp. 5.900.000,- ditambah uang tambahan Rp. 500.000,-. Uang gaji saksi dikirim oleh Supervisor an. Sdri. NEVILIA melalui transfer ke rekening pribadi saksi yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 6755625438 an. Muhammad Rfiki ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. NEVILIA sebagai Supervisor yang mengawasi saksi bekerja dan mengarahkan pekerjaan saksi semenjak saksi bekerja di Robin4D dan saksi juga kenal dengan RACHMAT SIGIT TRI SUTIKNO selaku Customer Service judi online Robin4D dengan peranan sebagai penerima deposit dalam bentuk e-wallet. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdri. NEVILIA dan sdr. RACHMAT SIGIT TRI SUTIKNO ;
- Bahwa peran saksi dalam bekerja di di kantor website website robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> adalah menukar uang/saldo game yang ingin ditarik oleh pemain judi online melalui Mbanking yang sudah terdaftar pada system serta melaporkan hasil pekerjaan saksi jika menemukan adanya permintaan withdrawl. Saksi juga wajib memastikan bahwa aplikasi judi website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> masih tetap berjalan ;
- Bahwa cara kerja atau cara bermain judi online pada alamat website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> yaitu :
 - Pemain harus mendaftarkan diri pada website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> ;
 - Pemain harus menaruh deposit ke dalam akun yang sudah terdaftar baik melalui rekening maupun e-wallet yang sudah tersedia dalam website (saksi tidak tahu nomor rekening dan nama e-walletnya karena focus tugas saksi hanya pada withdraw) ;

Hal. 21 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain dapat menentukan permainan yang sudah tersedia dalam website berupa Togel (HK Siang, Sydney, Shibuya, Singapore, Singapore 45, Malaysia, Qatar, Hongkong), Slot dan Tembak Ikan, Live Casino dan Sport ;

10. **Saksi ELVAN ADRIAN SETIAWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di pada situs judi online dengan website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang menjabat sebagai customer service dan sebagai pemegang mobile banking withdraw, tanggung saksi adalah menukar uang yang ingin ditarik oleh pemain judi online yang sudah terdaftar pada system serta melaporkan hasil pekerjaan saksi jika menemukan adanya permintaan withdrawel dengan nilai yang besar. Saksi juga wajib memastikan bahwa aplikasi judi dengan website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> masih tetap berjalan ;
- Bahwa saksi memiliki akun admin Robin4d pribadi dengan id: rifki dan pass: ikiw2899 untuk memonitor apakah ada pemain yang ingin melakukan withdraw ;
- Bahwa cara kerja atau cara bermain judi online pada alamat website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> yaitu :
 - Pemain harus mendaftarkan diri pada website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> ;
 - Pemain harus menaruh deposit ke dalam akun yang sudah terdaftar baik melalui rekening maupun e-wallet yang sudah tersedia dalam website (saksi tidak tahu nomor rekening dan nama e-walletnya karena focus tugas saksi hanya pada withdraw) ;
 - Pemain dapat menentukan permainan yang sudah tersedia dalam website berupa Togel (HK Siang, Sydney, Shibuya, Singapore, Singapore 45, Malaysia, Qatar, Hongkong), Slot dan Tembak Ikan, Live Casino dan Sport ;
 - Apabila pemain mendapatkan kemenangan/keuntungan pemain dapat melakukan withdraw atau penarikan uang atau tetap melanjutkan permainan ;
- Bahwa rekening yang disediakan untuk melakukan withdraw, yaitu rekening bank BCA nomor 0541804152 an. IIS KUSMAYATI ;

Hal. 22 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data rekapan withdraw berada pada drive computer kerja yang sudah disediakan oleh kantor. Saksi lupa berapa total rekapan terakhir saksi dan berapa orang yang sudah melakukan withdraw ;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan juni sampai dengan sekarang saksi sudah mendapat pembayaran gaji sebanyak dua kali dimana gaji pertama Rp. 4.900.000,- dan yang kedua Rp. 5.900.000,- ditambah uang tambahan Rp. 500.000,-. Uang gaji saksi dikirim oleh Supervisor an. Sdri. NEVILIA melalui transfer ke rekening pribadi saksi yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 6755625438 an. Muhammad Rfiki ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. NEVILIA sebagai Supervisor yang mengawasi saksi bekerja dan mengarahkan pekerjaan saksi semenjak saksi bekerja di Robin4D dan saksi juga kenal dengan RACHMAT SIGIT TRI SUTIKNO selaku Customer Service judi online Robin4D dengan peranan sebagai penerima deposit dalam bentuk e-wallet. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdri. NEVILIA dan sdr. RACHMAT SIGIT TRI SUTIKNO ;
- Bahwa peran saksi dalam bekerja di di kantor website website robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> adalah menukar uang/saldo game yang ingin ditarik oleh pemain judi online melalui Mbanking yang sudah terdaftar pada system serta melaporkan hasil pekerjaan saksi jika menemukan adanya permintaan withdrawl. Saksi juga wajib memastikan bahwa aplikasi judi website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> masih tetap berjalan ;
- Bahwa cara kerja atau cara bermain judi online pada alamat website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> yaitu :
 - Pemain harus mendaftarkan diri pada website Robin4d dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> ;
 - Pemain harus menaruh deposit ke dalam akun yang sudah terdaftar baik melalui rekening maupun e-wallet yang sudah tersedia dalam website (saksi tidak tahu nomor rekening dan nama e-walletnya karena focus tugas saksi hanya pada withdraw) ;
 - Pemain dapat menentukan permainan yang sudah tersedia dalam website berupa Togel (HK Siang, Sydney, Shibuya, Singapore, Singapore 45, Malaysia, Qatar, Hongkong), Slot dan Tembak Ikan, Live Casino dan Sport ;

Hal. 23 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa website Robin4D dengan tautan link <https://robin4d.vip/index.php> merupakan web yang dapat diakses oleh semua orang bukan merupakan web privat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **JAMES TIMOTHY NOEL** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bermain Judi Online adalah Web ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com>, untuk tampilan Web yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa bermain Judi Online di Web ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang ;
- Bahwa Terdakwa bermain Judi Online di kediaman Terdakwa sendiri serta alat elektronik yang Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online di Web ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> menggunakan Handphone pribadi Terdakwa merek XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 86015051281586 Imei 2 : 86015051281594
- Bahwa cara untuk seseorang yang ingin bermain di situs judi online dengan nama ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> yaitu seperti berikut :
 - a. Buka website ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com>.
 - b. Klik Daftar dan isi form yang tersedia seperti (Nama Lengkap, Alamat Email, Nomor Handphone, Username, Password) ;
 - c. Setelah disetujui Isi form Nama Rekening dan Nomor Rekening yang akan digunakan untuk mengirim uang atau menerima uang (deposito/withdraw)
 - d. Member melakukan deposito minimal Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening **0541794882** atas nama **LO HENDRI** yang sudah tercantum dalam website ;
 - e. Setelah proses deposito diproses oleh Customer Service dan selesai member sudah bisa bermain game/permainan yang dipilihnya ;
 - f. Apabila member menang dalam permainan, member dapat mengajukan withdraw dengan cara klik tombol withdraw dan masukan jumlah yang akan dicarikan dan rekening tujuan ;

Hal. 24 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang dalam sekali melakukan deposit pada situs ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> adalah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan untuk berpa kali Terdakwa melakukan deposit Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali Withdraw pada situs ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> dan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan untuk melakukan deposit melalui Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 1650554210 atas nama JAMES TIMOTHY NOEL ;
- Bahwa Akun milik Terdakwa sebagai berikut :
ID : Jamestn ;
Password : Mandala123098 ;
- Bahwa jumlah saldo awal Terdakwa deposit bertambah dapat dikatakan bahwa Terdakwa sudah memenangkan games tersebut dan dapat menarik dana yang terdapat di saldo Akun Judi Online Terdakwa atau Withdraw dan sampai dana tersebut masuk ke rekening pribadi Terdakwa ;
- Bahwa bukti yang di amankan adalah 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 86015051281586 Imei 2 : 86015051281594 yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan sehari hari dan juga untuk bermain Judi Online ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel capture website <https://robin4d.vip/index.php> ;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan link website <https://robin4d.vip/index.php> ;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 pro warna biru dengan IMEI1: 86015051281586 dan IMEI 2 86015051281594 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4130 2990 6879 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;

Hal. 25 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online adalah Web ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com>, untuk tampilan Web yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online di Web ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang ;
- Bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online di kediaman Terdakwa sendiri serta alat elektronik yang Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online di Web ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> menggunakan Handphone pribadi Terdakwa merek XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 86015051281586 Imei 2 : 86015051281594
- Bahwa benar cara untuk seseorang yang ingin bermain di situs judi online dengan nama ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> yaitu seperti berikut :
 - a. Buka website ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> ;
 - b. Klik Daftar dan isi form yang tersedia seperti (Nama Lengkap, Alamat Email, Nomor Handphone, Username, Password) ;
 - c. Setelah disetujui Isi form Nama Rekening dan Nomor Rekening yang akan digunakan untuk mengirim uang atau menerima uang (deposito/withdraw) ;
 - d. Member melakukan deposito minimal Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening **0541794882** atas nama **LO HENDRI** yang sudah tercantum dalam website ;

Hal. 26 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Setelah proses deposito diproses oleh Customer Service dan selesai member sudah bisa bermain game/permainan yang dipilihnya ;
- f. Apabila member menang dalam permainan, member dapat mengajukan withdraw dengan cara klik tombol withdraw dan masukan jumlah yang akan dicarikan dan rekening tujuan ;
- Bahwa benar jumlah uang dalam sekali melakukan deposit pada situs ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> adalah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan untuk berpa kali Terdakwa melakukan deposit Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali Withdraw pada situs ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> dan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rekening yang Terdakwa gunakan untuk melakukan deposit melalui Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 1650554210 atas nama JAMES TIMOTHY NOEL ;
- Bahwa benar Akun milik Terdakwa sebagai berikut :
ID : Jamestn ;
Password : Mandala123098 ;
- Bahwa benar jumlah saldo awal Terdakwa deposit bertambah dapat dikatakan bahwa Terdakwa sudah memenangkan games tersebut dan dapat menarik dana yang terdapat di saldo Akun Judi Online Terdakwa atau Withdraw dan sampai dana tersebut masuk ke rekening pribadi Terdakwa ;
- Bahwa benar bukti yang di amankan adalah 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 86015051281586 Imei 2 : 86015051281594 yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan sehari hari dan juga untuk bermain Judi Online ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Hal. 27 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Alternatif Ketiga** melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mempergunakan kesempatan main judi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa didalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai **“toerekenbaarheid” criminal responsibility, criminal liability**, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah

Hal. 28 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



seseorang terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali, dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai RUSLAN SALEH, tiada terdapat alasan pemaaf ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **JAMES TIMOTHY NOEL** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pembedaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online adalah Web ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com>, untuk tampilan Web yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online di Web ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang ;
- Bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online di kediaman Terdakwa sendiri serta alat elektronik yang Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online di Web ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> menggunakan Handphone pribadi Terdakwa merek XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 86015051281586 Imei 2 : 86015051281594
- Bahwa benar cara untuk seseorang yang ingin bermain di situs judi online dengan nama ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> yaitu seperti berikut :

Hal. 29 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buka website ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> ;
 - b. Klik Daftar dan isi form yang tersedia seperti (Nama Lengkap, Alamat Email, Nomor Handphone, Username, Password) ;
 - c. Setelah disetujui Isi form Nama Rekening dan Nomor Rekening yang akan digunakan untuk mengirim uang atau menerima uang (deposito/withdraw) ;
 - d. Member melakukan deposito minimal Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening **0541794882** atas nama **LO HENDRI** yang sudah tercantum dalam website ;
 - e. Setelah proses deposito diproses oleh Customer Service dan selesai member sudah bisa bermain game/permainan yang dipilihnya ;
 - f. Apabila member menang dalam permainan, member dapat mengajukan withdraw dengan cara klik tombol withdraw dan masukan jumlah yang akan dicarikan dan rekening tujuan ;
- Bahwa benar jumlah uang dalam sekali melakukan deposit pada situs ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> adalah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan untuk berpa kali Terdakwa melakukan deposit Terdakwa tidak ingat ;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali Withdraw pada situs ROBIN4D Dengan Link <https://robin4d.web.fc2.com> dan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar rekening yang Terdakwa gunakan untuk melakukan deposit melalui Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 1650554210 atas nama JAMES TIMOTHY NOEL ;
 - Bahwa benar Akun milik Terdakwa sebagai berikut :
 - ID : Jamestn ;
 - Password : Mandala123098 ;
 - Bahwa benar jumlah saldo awal Terdakwa deposit bertambah dapat dikatakan bahwa Terdakwa sudah memenangkan games tersebut dan dapat menarik dana yang terdapat di saldo Akun Judi Online Terdakwa atau Withdraw dan sampai dana tersebut masuk ke rekening pribadi Terdakwa ;
 - Bahwa benar bukti yang di amankan adalah 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO berwarna biru dengan Nomor Imei 1 : 86015051281586 Imei 2 : 86015051281594 yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan sehari hari dan juga untuk bermain Judi Online ;

Hal. 30 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal. 31 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menghilangkan Perjudian ;

Kedaaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JAMES TIMOTHY NOEL** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel capture website <https://robin4d.vip/index.php> ;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan link website <https://robin4d.vip/index.php> ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 pro warna biru dengan IMEI1: 86015051281586 dan IMEI 2 86015051281594 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4130 2990 6879

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 32 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SENIN** tanggal **03 April 2023**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Riyono, S.H.,MH.** dan **Alex Adam Faisal, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **Setyo Adhi Wicaksono, SH.,MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyono, S.H.,MH.

Said Husein, S.H.,M.H

Alex Adam Faisal, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H.,

Hal. 33 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim